

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6333/2539

ป.วิ.พ. มาตรา 104, มาตรา 117

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอน นก วิศวกรรม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจตน์พิทักษ์

โจทก์

จำเลย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 117 วรรคสองมิได้บัญญัติให้มีผลถึงว่า หากยังถามค้านพยานคนใดไม่เสร็จสิ้นแล้วก็ห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานดังกล่าวเลยไม่ศาลจึงมีอำนาจที่จะนำคำพยานดังกล่าวที่ตอบคำซักถามของทนายโจทก์และตอบคำถามค้านทนายจำเลยแล้วบางส่วนมารับฟังประกอบพยานเอกสารของโจทก์และจำเลยที่ยื่นประกอบคำซักถามพยานปากนี้ได้ ส่วนจะรับฟังได้มากน้อยเพียงใดก็เป็นดุลพินิจของศาลในการชั่งน้ำหนักคำพยาน

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินค่าจ้างก่อสร้างที่ยังค้างชำระจำนวน 163,350 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาโดยละทิ้งงานไปจำเลยต้องว่าจ้างผู้อื่นมาทำงานแทนโจทก์ จำเลยมิได้ค้างชำระค่าจ้าง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 143,466 บาทพร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง (วันที่ 15 พฤศจิกายน 2536) เป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "สำหรับปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย
ในประการต่อมาว่า ศาลจะรับฟังคำเบิกความของนายไพโรจน์ คะรานรัมย์ พยาน
โจทก์ซึ่งยังเบิกความตอบคำถามค้านของทนายความจำเลยไม่แล้วเสร็จได้หรือไม่นั้น
ข้อเท็จจริงในสำนวนปรากฏว่า ระหว่างพิจารณาโจทก์น่านายไพโรจน์หุ้นส่วนผู้
จัดการของโจทก์เข้าเบิกความและทนายจำเลยได้ถามค้านไว้บ้างแล้ว แต่เนื่องจาก
ติดเวลาเที่ยงจึงได้เลื่อนไปถามค้านในนัดต่อไป แต่นัดต่อมาพยานติดธุระไม่ได้มา
ศาลจึงเลื่อนวันนัดไปอีกโดยในนัดนี้พยานมาศาลแต่ฝ่ายจำเลยขอเลื่อนคดี หลังจาก
นั้นอีก 4 นัดพยานไม่มาศาล ศาลถือว่าโจทก์ไม่ตั้งใจสืบพยานปากนี้อีกต่อไป จึงให้
งดสืบพยานปากนี้ ทนายโจทก์แถลงไม่ตั้งใจสืบพยานปากอื่น หมดพยานโจทก์
จำเลยแถลงไม่สืบพยานจำเลย เห็นว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 117 วรรคสองเป็นบทบัญญัติที่กำหนดถึงวิธีการซักถามพยานของคู่ความ
เพียงว่าเมื่อคู่ความฝ่ายที่อ้างพยานได้ซักถามพยานของฝ่ายตนเสร็จแล้วก็ให้คู่ความ
อีกฝ่ายหนึ่งถามค้านพยานนั้นได้เท่านั้น มิได้บัญญัติให้มีผลถึงว่า หากยังถามค้าน
พยานคนใดไม่เสร็จสิ้นแล้วก็ห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานดังกล่าวเลยแต่อย่างใดไม่ ศาล
จึงมีอำนาจที่จะนำคำพยานดังกล่าวที่ตอบคำซักถามของทนายโจทก์และตอบคำถาม
ค้านทนายจำเลยแล้วบางส่วนมารับฟังประกอบพยานเอกสารของโจทก์และจำเลยที่

ยื่นประกอบคำซักถามพยานปากนี้ได้ ส่วนจะรับฟังได้มากน้อยเพียงใดนั้น ก็เป็นดุลพินิจของศาลในการชั่งน้ำหนักคำพยาน ดังนั้น ที่ศาลล่างทั้งสองนำคำเบิกความของนายไพโรจน์พยานโจทก์มารับฟัง จึงชอบด้วยกฎหมาย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน

(สันติ ทักกราล-อุดม มั่งมีดี-สวรรณค์ ตักदारักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>